

Datenschutzerklärung

1 Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Bearbeitung von Personendaten im Sinne des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) ist:

G + H universal GmbH

Duerrenbach 12

6192 Wiggen

Schweiz

UID: CHE-227.216.580

E-Mail: info@gh-universal.ch

Für alle Anliegen rund um den Datenschutz erreichen Sie uns unter der oben genannten E-Mail-, resp. Postadresse.

2 Geltungsbereich und Grundsätze

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche Personendaten die G + H universal GmbH (nachfolgend «wir» oder «G+H») bearbeitet, zu welchem Zweck und welche Rechte Ihnen zustehen. Sie gilt für unsere Website und Online-Präsenzen, für die Zusammenarbeit im Rahmen von Geschäftsbeziehungen sowie für unsere eigenen Software-Produkte und Apps.

Wir bearbeiten Personendaten nach den Grundsätzen des DSG: rechtmässig, nach Treu und Glauben, verhältnismässig, zweckgebunden und transparent. Wir bearbeiten nur die Daten, die wir für den jeweiligen Zweck tatsächlich benötigen, und schützen sie durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen.

Als Personendaten gelten alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen, zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

3 Welche Daten wir bearbeiten und wozu

Je nach Kontakt mit uns bearbeiten wir unterschiedliche Kategorien von Personendaten:

Kontakt- und Stammdaten: Name, Firma, Funktion, Adresse, E-Mail, Telefonnummer.

Zweck: Kommunikation, Beantwortung von Anfragen, Pflege der Geschäftsbeziehung.

Vertrags- und Projektdaten: Angaben zu Aufträgen, Offerten, Projekten, Korrespondenz und Leistungsnachweisen. Zweck: Anbahnung, Abwicklung und Abrechnung unserer Dienstleistungen.

Finanz- und Zahlungsdaten: Rechnungs- und Zahlungsangaben. Zweck: Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Technische Daten: beim Besuch unserer Website automatisch anfallende Angaben (siehe Ziffer 4). Zweck: sicherer und stabiler Betrieb der Website.

Wir bearbeiten Personendaten, soweit dies zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, soweit Sie eingewilligt haben oder soweit wir ein berechtigtes Interesse an der Bearbeitung haben und Ihre schutzwürdigen Interessen nicht überwiegen.

4 Website und Online-Präsenzen

4.1 Hosting und Server-Logfiles

Beim Aufruf der Website werden aus technischen Gründen automatisch Daten erhoben und in Server-Logfiles gespeichert, insbesondere die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, die aufgerufene Seite, der verwendete Browser und das Betriebssystem. Diese Daten dienen primär dem sicheren Betrieb, der Stabilität und der Fehleranalyse und werden nur so lange aufbewahrt, wie es dafür nötig ist.

4.2 Kontaktaufnahme

Wenn Sie uns über E-Mail oder ein Kontaktformular kontaktieren, bearbeiten wir die von Ihnen angegebenen Daten (zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Inhalt der Nachricht), um Ihre Anfrage zu beantworten und für allfällige Anschlussfragen. Wir bewahren diese Daten so lange auf, wie es für die Bearbeitung und die weitere Geschäftsbeziehung erforderlich ist, sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

4.3 Cookies und Webanalyse

Unsere Website kann Cookies verwenden. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Technisch notwendige Cookies ermöglichen den Betrieb der Website und lassen sich nicht abwählen. Daneben können wir Cookies und Analyse-Dienste einsetzen, um die Nutzung der Website statistisch auszuwerten und unser Angebot zu verbessern.

Soweit wir Analyse-Dienste oder andere nicht notwendige Cookies einsetzen, die eine Einwilligung erfordern, holen wir diese vorgängig über einen Cookie-Hinweis ein. Sie

können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und Cookies in Ihrem Browser löschen oder blockieren.

4.4 Newsletter

Wenn wir einen Newsletter anbieten und Sie sich dafür anmelden, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen zu unseren Dienstleistungen und Themen zuzustellen. Die Anmeldung ist freiwillig. Sie können den Newsletter jederzeit über den Abmeldelink oder eine Mitteilung an uns abbestellen. Wir bearbeiten die Anmelde­daten nur zu diesem Zweck.

4.5 LinkedIn und weitere soziale Netzwerke

Wir betreiben eine Unternehmensseite auf LinkedIn. Wenn Sie mit dieser Seite interagieren, bearbeitet der Betreiber der Plattform Personendaten in eigener Verantwortung, teils auch im Ausland. Wir haben darauf nur beschränkten Einfluss. Für die Bearbeitung durch die Plattform gelten deren eigene Datenschutzbestimmungen. Daten, die Sie uns direkt über die Plattform zukommen lassen, bearbeiten wir zur Beantwortung Ihres Anliegens.

5 Bearbeitung im Rahmen von Geschäftsbeziehungen

Für die Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, Interessentinnen und Interessenten, Lieferanten und Partnern bearbeiten wir die dafür nötigen Kontakt-, Vertrags- und Abrechnungsdaten. Wir verwenden diese Daten, um Offerten zu erstellen, Aufträge abzuwickeln, unsere Leistungen zu erbringen und abzurechnen, die Beziehung zu pflegen und gesetzliche Pflichten zu erfüllen (insbesondere aus dem Obligationenrecht und dem Mehrwertsteuerrecht).

Erhalten wir im Rahmen eines Auftrags Personendaten Dritter (zum Beispiel Angaben zu Mitarbeitenden oder Kontaktpersonen unserer Kunden), bearbeiten wir diese ausschliesslich für den vereinbarten Zweck.

6 Eigene Software und Apps

Soweit wir eigene Software-Produkte oder Apps anbieten und dabei über Zweck und Mittel der Datenbearbeitung selbst bestimmen, sind wir dafür verantwortlich. In diesem Fall bearbeiten wir die für Bereitstellung, Betrieb, Sicherheit und Weiterentwicklung des Produkts erforderlichen Personendaten, zum Beispiel Registrierungs- und Nutzungsdaten.

Über die konkrete Bearbeitung informieren wir im jeweiligen Produkt oder in einer produktspezifischen Ergänzung zu dieser Datenschutzerklärung.

Bearbeiten wir dagegen im Auftrag eines Kunden Personendaten nach dessen Weisung (Auftragsbearbeitung), regeln wir dies auf Wunsch individuell mit dem Kunden in einem Auftragsbearbeitungsvertrag. Für die Information der betroffenen Personen ist in diesem Fall der Kunde als verantwortliche Stelle zuständig.

7 Weitergabe an Dritte und Auftragsbearbeiter

Wir geben Personendaten nur weiter, soweit dies zur Erbringung unserer Leistungen nötig ist, Sie eingewilligt haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet oder berechtigt sind.

Für den Betrieb setzen wir sorgfältig ausgewählte Dienstleister als Auftragsbearbeiter ein, insbesondere für Hosting und E-Mail, für Buchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie für IT- und Office-Dienste. Wir wählen diese Dienstleister sorgfältig aus und verpflichten sie, soweit erforderlich, auf Vertraulichkeit und eine angemessene Datensicherheit. Zudem können wir Daten an Behörden, Gerichte, Berater (zum Beispiel Treuhand oder Rechtsberatung) oder Versicherungen weitergeben, soweit dies erforderlich ist.

8 Einsatz von Cloud-Diensten und KI-Systemen

Wir arbeiten mit Cloud-Diensten und mit Systemen der künstlichen Intelligenz (KI), um unsere Leistungen effizient zu erbringen, zum Beispiel für Kommunikation, Dokumentenerstellung, Analyse und Entwicklung. Dabei können Personendaten durch spezialisierte Anbieter bearbeitet werden, die als Auftragsbearbeiter für uns tätig sind.

Diese Anbieter betreiben ihre Infrastruktur teils weltweit. Standardmässig arbeiten wir mit Cloud- und KI-Diensten weltweit zusammen, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart ist. Wo Kundendaten oder gesetzliche Vorgaben es erfordern, beschränken wir die Bearbeitung auf Anbieter oder Rechenzentren in der Schweiz oder der EU oder treffen andere geeignete Massnahmen.

Wir setzen KI-Dienste so ein, dass die Datensicherheit gewahrt bleibt. Wo möglich, wählen wir Dienste und Einstellungen, bei denen die übermittelten Daten nicht für das Training fremder Modelle verwendet werden. Auf die damit teils verbundene Bekanntgabe ins Ausland ist Ziffer 9 anwendbar.

9 Bekanntgabe ins Ausland

Wir bearbeiten Personendaten sowohl in der Schweiz als auch, über Cloud- und KI-Dienste, im Ausland. Standardmässig können Daten weltweit bearbeitet werden, soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart ist. Eine Übermittlung erfolgt nur in Staaten mit einem angemessenen Datenschutz oder, wenn ein solches Schutzniveau fehlt, gestützt auf geeignete Garantien wie die Standardvertragsklauseln oder eine gesetzlich vorgesehene Ausnahme (zum Beispiel Ihre Einwilligung oder die Vertragserfüllung). Wo Kundendaten oder gesetzliche Vorgaben es verlangen, beschränken wir die Bearbeitung auf die Schweiz oder die EU.

10 Aufbewahrung und Löschung

Wir bewahren Personendaten nur so lange auf, wie es für unsere Geschäftszwecke oder ein berechtigtes Interesse erforderlich ist oder wie es gesetzliche Aufbewahrungspflichten verlangen. Geschäfts- und Buchhaltungsunterlagen bewahren wir insbesondere während der gesetzlichen Frist von zehn Jahren auf.

11 Datensicherheit

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um Personendaten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Verfälschung zu schützen, zum Beispiel Zugriffsbeschränkungen, verschlüsselte Übertragung und regelmässige Aktualisierung unserer Systeme. Eine absolute Sicherheit kann bei der Datenübertragung im Internet nicht gewährleistet werden.

12 Ihre Rechte

Im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts stehen Ihnen gegenüber uns als verantwortlicher Stelle insbesondere die folgenden Rechte zu:

Auskunft: Sie können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob wir Personendaten über Sie bearbeiten, und welche.

Berichtigung: Sie können verlangen, dass wir unrichtige Personendaten berichtigen.

Löschung und Vernichtung: Sie können die Löschung oder Vernichtung Ihrer Personendaten verlangen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und kein überwiegendes Interesse entgegensteht.

Widerspruch: Sie können einer bestimmten Bearbeitung widersprechen, insbesondere wenn wir uns auf ein berechtigtes Interesse stützen.

Datenherausgabe und -übertragung: Sie können die Herausgabe der Personendaten, die Sie uns bekanntgegeben haben, in einem gängigen elektronischen Format oder deren Übertragung an eine andere Stelle verlangen.

Widerruf der Einwilligung: Haben Sie in eine Bearbeitung eingewilligt, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmässigkeit der bis dahin erfolgten Bearbeitung bleibt davon unberührt.

Für die Ausübung dieser Rechte genügt eine Mitteilung an die in Ziffer 1 genannte Adresse oder an info@gh-universal.ch. Zum Schutz Ihrer Daten können wir vorgängig einen Identitätsnachweis verlangen. Diese Rechte können eingeschränkt sein, soweit gesetzliche Vorschriften, überwiegende Interessen Dritter oder unsere eigenen überwiegenden Interessen dies erfordern; wir begründen eine Einschränkung in diesem Fall.

Sie haben zudem das Recht, sich beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) zu beschweren. Soweit auf eine Bearbeitung die Europäische Datenschutz-Grundverordnung anwendbar ist, stehen Ihnen die dort vorgesehenen Rechte zu und Sie können sich bei einer Aufsichtsbehörde in Ihrem Land beschweren.

Bearbeiten wir Personendaten im Auftrag eines Kunden (Ziffer 6), richten Sie Ihr Anliegen bitte an diesen als verantwortliche Stelle. Für die App Loquere! beachten Sie zusätzlich Anhang A, Ziffer A.9.

13 Automatisierte Einzelentscheidungen

Wir treffen keine Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf Sie, die ausschliesslich auf einer automatisierten Bearbeitung beruhen. Sollte sich dies ändern, informieren wir Sie darüber gesondert und weisen Sie auf Ihre Rechte hin.

14 Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit anpassen, um sie an geänderte Rechtslagen oder an Anpassungen unserer Bearbeitung anzugleichen. Es gilt jeweils die auf unserer GitHub Seite

<https://ghuniversaldev.github.io/gh-universal-legal/datenschutz.html> veröffentlichte aktuelle Fassung.

Anhang A: Loquere! (Android-App)

Produktspezifische Ergänzung zu Ziffer 6. App-Paket ch.ghuniversal.diktat. Stand: 28.8.2026.

A.1 Was die App tut

Loquere! ist eine Sprachnotiz-App. Sie nimmt ein Diktat auf, lässt es in Text umwandeln und legt das Ergebnis als Markdown-Datei im persönlichen Cloud-Speicher der Nutzerin bzw. des Nutzers ab. Anbieter der App ist die G + H universal GmbH (Anschrift und Kontakt siehe Ziffer 1).

A.2 Grundsatz: keine Daten an uns

Die App ist werbefrei und enthält kein Tracking, keine Werbe-IDs und keine Analyse- oder Absturzberichts-Werkzeuge. Es wird kein Konto bei der G + H universal GmbH angelegt, und es werden keine Nutzungs-, Inhalts- oder Kontaktdaten an uns übermittelt. Wir betreiben für die App keinen eigenen Server und haben keinen Zugriff auf Aufnahmen, Notizen, Fotos oder Zugangsdaten.

Die App arbeitet nach dem Prinzip «Bring your own key»: Sie vermittelt ausschliesslich zwischen dem Gerät und den Diensten, welche die Nutzerin bzw. der Nutzer selbst auswählt und mit eigenen Zugangsdaten konfiguriert.

Eine Ausnahme besteht dort, wo Sie uns von sich aus schreiben: Die App kann unter «Rückmeldung» eine E-Mail an uns vorbereiten (Fehlermeldung, Vorschlag, Anfrage für den Einsatz im Unternehmen). Sie enthält im Fuss die App-Version, das Gerätemodell und die Android-Version, weil ohne diese Angaben fast jede Fehlermeldung eine Rückfrage auslöst. Die App verschickt diese E-Mail nicht selbst: Sie öffnet Ihr Mailprogramm mit vorbereitetem Text, und ob Sie ihn absenden, ändern oder verwerfen, entscheiden Sie. Senden Sie ihn ab, bearbeiten wir Ihre Nachricht wie jede andere Kontaktaufnahme (Ziffer 4.2).

A.3 Welche Daten die App bearbeitet

Audioaufnahmen: Beim Diktieren entsteht eine Tonaufnahme, die temporär auf dem Gerät gespeichert und zur Umwandlung in Text an den von der Nutzerin bzw. dem Nutzer konfigurierten Transkriptionsdienst gesendet wird. Nach erfolgreichem Upload der fertigen Notiz wird die Audiodatei auf dem Gerät gelöscht.

Nicht zugestellte Aufnahmen: Lässt sich eine Notiz nicht zustellen (kein Netz, abgelaufene Anmeldung, Störung beim gewählten Dienst), bleibt die Aufnahme auf dem Gerät liegen, damit sie nicht verloren geht, und kann später erneut gesendet werden. Sie liegt in einem app-eigenen Bereich, auf den andere Apps keinen Zugriff haben, und verlässt das Gerät nur auf demselben Weg wie jede andere Aufnahme. Zu den Fristen

siehe A.6. Wer das nicht möchte, schaltet die Zwischenspeicherung in den Einstellungen ab.

Stop-and-Go-Sitzungen: In dieser Betriebsart entsteht pro diktiertem Abschnitt eine eigene Aufnahme. Alle Abschnitte einer Sitzung liegen auf dem Gerät, bis die Sitzung abgeschlossen und die fertige Notiz zugestellt ist.

Aktivitätsprotokoll: Die App führt auf dem Gerät ein Protokoll der letzten 500 Diktate mit Zeitpunkt, Dauer, Ziel, verwendetem Modell und Ergebnis. Es enthält keine Transkripte und keine Notizinhalte. Es dient Ihrer eigenen Nachvollziehbarkeit, bleibt auf dem Gerät und lässt sich in den Einstellungen leeren oder in Ihren eigenen Cloud-Speicher schreiben.

Transkript und Notizinhalt: Der erzeugte Text wird als Markdown-Datei in den Microsoft OneDrive der Nutzerin bzw. des Nutzers geschrieben (über Microsoft Graph). Der Inhalt verbleibt in deren bzw. dessen eigenem Cloud-Speicher.

Fotos: Bei der Funktion «Foto-Notiz» werden ausgewählte oder aufgenommene Bilder unverändert in denselben OneDrive hochgeladen und in der Notiz referenziert.

Microsoft-Kontoanmeldung: Für den Zugriff auf OneDrive meldet sich die Nutzerin bzw. der Nutzer über Microsoft an (MSAL). Die App erhält ein Zugriffstoken sowie die Kontokennung (in der Regel die E-Mail-Adresse) zur Anzeige des angemeldeten Kontos. Die Anmeldedaten selbst werden ausschliesslich von Microsoft verarbeitet; die App sieht kein Passwort.

API-Schlüssel: Der für den Transkriptions- bzw. Sprachmodell-Dienst nötige Schlüssel wird verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert (Android Keystore, AES-GCM) und ausschliesslich an den zugehörigen Dienst gesendet. Er verlässt das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Einstellungen: Ausgewählter Anbieter, Modell und Ablagepfad werden lokal auf dem Gerät gespeichert.

A.4 Weitergabe an Dritte

Die App übermittelt Daten ausschliesslich an die Dienste, welche die Nutzerin bzw. der Nutzer selbst konfiguriert hat:

Transkriptions- bzw. KI-Anbieter: erhält die Audioaufnahme zur Umwandlung in Text und, bei Nutzung der Nachbearbeitung, den Text. Zur Auswahl stehen unter anderem Mistral (EU, Voreinstellung), Groq (US), OpenAI (US), Anthropic (US, nur Nachbearbeitung) sowie ein eigener, OpenAI-kompatibler Endpunkt. Es gelten die

Datenschutzbestimmungen des jeweils gewählten Anbieters; bei US-Anbietern erfolgt damit eine Bekanntgabe ins Ausland.

Microsoft (OneDrive / Graph): erhält die Anmeldung sowie die erzeugten Dateien zur Ablage. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von Microsoft.

Eine Weitergabe an die G + H universal GmbH oder an sonstige Dritte findet nicht statt. Es werden keine Daten verkauft und keine Daten zu Werbe- oder Analysezwecken weitergegeben.

A.5 Berechtigungen

Mikrofon (RECORD_AUDIO): für die Sprachaufnahme.

Internet und Netzwerkstatus: für die Übermittlung an den gewählten Dienst und an OneDrive.

Vordergrunddienst mit Mikrofonnutzung (FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE): damit eine laufende Aufnahme nicht abbricht, wenn der Bildschirm ausgeht oder die App in den Hintergrund wechselt. Eine laufende Aufnahme ist dabei stets an einer Benachrichtigung erkennbar.

Benachrichtigungen (POST_NOTIFICATIONS): zur Anzeige dieser Aufnahme-Benachrichtigung und, während einer Stop-and-Go-Sitzung, zur Steuerung der Sitzung aus dem Benachrichtigungsmenü heraus.

Für Fotos nutzt die App die System-Kamera-App bzw. den System-Auswahldialog; eine eigene Kamera- oder Speicherberechtigung ist dafür nicht erforderlich.

A.6 Aufbewahrung und Löschung

Audioaufnahmen werden nach erfolgreichem Upload der Notiz vom Gerät gelöscht.

Nicht zugestellte Aufnahmen bleiben bis zu einer in den Einstellungen wählbaren Frist auf dem Gerät (Voreinstellung fünf Tage, höchstens 30 Tage) und werden danach in jedem Fall automatisch gelöscht. Von Hand verwerfen lassen sie sich jederzeit.

Davon ausgenommen ist eine nicht zugestellte Stop-and-Go-Sitzung: Sie bleibt mit allen ihren Abschnitten auf dem Gerät, bis sie zugestellt oder von Hand verworfen wird. Eine Frist läuft dafür bewusst nicht ab, weil eine Sitzung über Stunden hinweg entstehen kann und ihr Verlust schwerer wöge als die längere Vorhaltung.

Das Aktivitätsprotokoll umfasst höchstens 500 Einträge; ältere fallen automatisch weg. Es lässt sich in den Einstellungen jederzeit leeren.

Notizen und Fotos liegen im Cloud-Speicher der Nutzerin bzw. des Nutzers und unterliegen vollständig deren bzw. dessen Kontrolle; sie können dort jederzeit gelöscht werden. Der API-Schlüssel und die Einstellungen bleiben auf dem Gerät, bis sie in der App entfernt werden oder die App deinstalliert wird. Mit der Deinstallation werden alle lokalen App-Daten entfernt.

Da bei uns kein Konto besteht und keine Nutzerdaten bei uns gespeichert werden, gibt es auf unserer Seite nichts zu löschen. Die Löschung von Daten bei den gewählten Diensten richtet sich nach deren Bestimmungen.

A.7 Datensicherheit

Die Übertragung an alle Dienste erfolgt ausschliesslich verschlüsselt (TLS/HTTPS). Zugangsdaten werden auf dem Gerät im Android Keystore mit AES-GCM verschlüsselt abgelegt.

A.8 Kinder

Die App richtet sich an Erwachsene im beruflichen Umfeld und ist nicht für Kinder bestimmt. Wir erheben wissentlich keine Daten von Kindern.

A.9 Ihre Rechte und Kontakt

Ihre Rechte als betroffene Person sind in Ziffer 12 beschrieben. Da die G + H universal GmbH im Zusammenhang mit der App keine Personendaten der Nutzerinnen und Nutzer erhebt oder speichert, richten sich Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsansprüche bezüglich der Inhalte an die jeweils gewählten Dienste (Microsoft sowie der konfigurierte Transkriptions- bzw. KI-Anbieter). Fragen zur App selbst richten Sie bitte an info@gh-universal.ch.

A.10 Änderungen

Diese Ergänzung kann angepasst werden. Die jeweils aktuelle Fassung ist unter <https://ghuniversaldev.github.io/gh-universal-legal/datenschutz.html> abrufbar.